

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 71/2531

นายชอยฉิ้ว หรือนายชอยฉิว แซ่เซยฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมขวัญ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมขวัญ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีเหตุผลพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 217แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 147,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 15,000 บาทนับแต่วันทำละเมิด (6
กุมภาพันธ์ 2523) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ถึงแก่กรรม นางสาวสุภักชยุตสา
หกิจ ทายาทของโจทก์ผู้มรณะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลอุทธรณ์อนุญาตศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1ชำระเงิน123,700 บาทแก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 15,000 บาท นับแต่วันทำละเมิด (6
กุมภาพันธ์ 2523)จนกว่าชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ
211,214,213)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 วางโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ และใบรับเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด สาขาบ้านนาสารจำนวนเงิน 72,122.25 บาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายมัลลิกจันทร์เมืองไว้เป็นหลักประกัน และนายมัลลิก จันทร์เมืองได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 176,183)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ